

III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad

2549 *Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 6 de julio de 2026, por la que se exime a la Mancomunidad de Municipios del Centro-Sur de Fuerteventura (provincia de Las Palmas) de la obligación de crear o mantener los puestos de trabajo de Secretaría, Intervención y Tesorería, como puestos propios, reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y se determina el sistema elegido para garantizar el ejercicio de las funciones reservadas, mientras pervivan las circunstancias que motivan la exención que se dispone en virtud de la presente Resolución.*

Examinado el expediente iniciado a solicitud de la Mancomunidad de Municipios del Centro-Sur de Fuerteventura (provincia de Las Palmas), constituida por los municipios de Betancuria, Antigua, Tuineje y Pájara, para la exención de la obligación de crear o mantener los puestos de trabajo de Secretaría, Intervención y Tesorería como puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y para determinar el sistema de ejercicio de las funciones públicas necesarias.

Vista la propuesta que formula el Servicio de Función Pública Local.

Y teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1.º) Mediante oficios de 17 de mayo de 2017 (Registro de salida general n.º 263199/2017-N.º Registro: CPJI/22094/2017), 5 de septiembre de 2018 (Registro de salida general n.º 421635/2018-N.º Registro: CPJI/34501/2018) y 3 de octubre de 2024 (Registro de salida general n.º 671546/2024-N.º Registro: PAJS/46467/2024), esta Dirección General, en respuesta a diversas solicitudes cursadas por la Presidencia de la Mancomunidad de Municipios del Centro-Sur de Fuerteventura, comunicó el procedimiento que habría de seguirse en orden a la exención de la obligación de crear o de mantener puestos reservados a personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, así como del sistema que habría de autorizarse en orden a garantizar el ejercicio de tales funciones públicas necesarias, previa la modificación de los Estatutos de la entidad.

2.º) El día 18 de mayo de 2026 se recibió en esta Dirección General, a través del Sistema de Interconexión de Registros (SIR), un oficio de la Presidencia de la Mancomunidad, del día 15 anterior, a través del cual remitió la siguiente documentación, en relación con el expediente n.º 81/2026, de dicha entidad, relativa a la exención de la creación o mantenimiento de puestos reservados a personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional:

- Propuesta de la Presidencia, de 15 de mayo de 2026, en solicitud de que, previa la tramitación que proceda, se exima a la Mancomunidad de la obligación de crear o mantener puestos propios de Secretaría, Intervención y Tesorería, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de sus Estatutos y la normativa legal aplicable.

El tenor literal de la propuesta es el siguiente:

“A la Dirección General de Función Pública. Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad Gobierno de Canarias.

D. José David Herrera Ginory, en calidad de Presidente de la Mancomunidad de Municipios del Centro-Sur de Fuerteventura (integrada por los municipios de Antigua, Betancuria, Pájara y Tuineje), con sede administrativa a efectos de notificaciones en (Insertar dirección de la sede actual según Presidencia), ante esa Dirección General comparezco y, como mejor proceda en Derecho, EXPONGO:

Primero.- Que con fecha 10 de abril de 2026, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas (n.º 43) la aprobación definitiva de la modificación de los Estatutos de esta Mancomunidad.

Segundo.- Que el artículo 19 de los citados Estatutos prevé expresamente que la Mancomunidad podrá ser eximida de la obligación de crear o mantener puestos propios reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (Secretaría, Intervención y Tesorería).

Tercero.- Que dicha previsión estatutaria se ampara en lo establecido en el artículo 10.2 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, así como en la normativa autonómica de Canarias.

Cuarto.- De conformidad con el artículo 10.2 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, Asimismo, y por igual procedimiento, las Mancomunidades de Municipios podrán ser eximidas de la obligación de crear o mantener puestos propios, reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, cuando su volumen de servicios o recursos sea insuficiente para el mantenimiento de dichos puestos.

En las Mancomunidades de Municipios eximidas las funciones reservadas se ejercerán por funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, de alguno de los municipios que las integran o por los Servicios de Asistencia o mediante acumulación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 16 y 50 de este real decreto, respectivamente.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.3 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, en el expediente de exención debe concretarse el sistema elegido para garantizar el ejercicio de las funciones reservadas legalmente. Dada cuenta que entre los Ayuntamientos mancomunados (Tuineje, Antigua, Pájara y Betancuria), en la actualidad no están cubiertos todos los puestos creados de habilitados, Tuineje cuenta con una plaza cubierta de habilitado (Interventora), Antigua ninguno, Pájara dos habilitados (secretario e Interventor) y Betancuria con una Secretaria interventora, sin que ninguno de ellos, por la sobrecarga de trabajo en sus ayuntamiento hayan mostrado interés en el ejercicio de los mismos.

Quinto.- Se fundamenta la motivación en que la Mancomunidad de Municipios del Centro-Sur de Fuerteventura, amparándose en el artículo 19.1 de sus Estatutos y el artículo 10.2 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, solicita la exención de la obligación de crear y mantener puestos propios reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en base a los siguientes criterios de eficiencia, economía y dimensión organizativa:

1.- Mínima actividad de los Órganos de Gobierno: conforme al artículo 12.2 de los Estatutos, la Junta General y el Comité Ejecutivo celebran sesiones ordinarias con una periodicidad estrictamente trimestral. Esto se traduce en un volumen de tan solo cuatro reuniones ordinarias al año, un nivel de actividad extremadamente reducido que no justifica el sostenimiento de una estructura habilitada permanente de forma exclusiva.

2.- Presupuesto general y de gestión limitado: el presupuesto anual de la entidad en los últimos ejercicios ha sido el siguiente ejercicio 2024: 664.752,52 euros, ejercicio 2025: 896.780,02 euros y ejercicio 2026: 999.234,65 euros. La gestión de esta cuantía presupuestaria es de escasa complejidad técnica y financiera, resultando desproporcionado el coste de personal de tres habilitados nacionales respecto al total de los recursos disponibles.

3.- Servicios mancomunados mínimos y tasados: la actividad material de la Mancomunidad se reduce estrictamente a la prestación de dos únicos servicios públicos esenciales, el de recogida y custodia de animales (perros) y el equipo de valoración de menores.

4.- Escaso volumen de tramitación administrativa: derivado de la gestión de solo dos servicios específicos, el volumen de facturación, contratos, expedientes administrativos y trámites diarios es muy reducido y perfectamente asumible de forma delegada o acumulada.

5.- Garantía del control legal y financiero: las funciones reservadas seguirán plenamente garantizadas a través de los mecanismos previstos en el propio artículo 19.1 estatutario, mediante su ejercicio por parte de habilitados de los municipios integrantes, servicios de asistencia de la isla o régimen de acumulación Por todo lo expuesto, SOLICITO:

Que se tenga por presentada esta instancia y, tras la tramitación del procedimiento correspondiente, se dicte resolución por la que se exima a la Mancomunidad de Municipios del Centro-Sur de Fuerteventura de la obligación de crear o mantener puestos propios de Secretaría, Intervención y Tesorería, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de sus Estatutos y la normativa legal aplicable.- En Gran Tarajal, a fecha de la firma electrónica.- El Presidente”.

• Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 43, de 10 de abril de 2026, del anuncio relativo a la aprobación definitiva de la modificación de los Estatutos de la Mancomunidad.

3.º) De conformidad con lo previsto en el artículo 10.1 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, esta Dirección General, mediante oficio de 21 de mayo de 2026 (Registro de salida general n.º 426120/2026), remitió al Cabildo Insular de Fuerteventura, para informe preceptivo, el expediente tramitado por la Mancomunidad de Municipios del Centro-Sur de Fuerteventura, para la exención de la obligación de crear o mantener puestos propios de Secretaría, Intervención y Tesorería, reservados a personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos.

4.º) El Cabildo Insular de Fuerteventura emitió, con fecha 3 de junio de 2026, informe favorable, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Informe relativo a la exención de la obligación de crear o mantener puestos propios de Secretaría, Intervención y Tesorería, reservados a personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional en la Mancomunidad de Municipios Centro-Sur de Fuerteventura, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos.

Visto el escrito recibido con fecha 25 de mayo de 2026 y registro de entrada n.º 19159, por parte de la Dirección General de la Función Pública de Canarias, por el cual, de conformidad con lo previsto en el artículo 10.1 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, se solicita a este Cabildo Insular el informe preceptivo, en relación con el expediente tramitado por la Mancomunidad de Municipios del Centro-Sur de Fuerteventura, para la exención de la obligación de crear o mantener puestos propios de Secretaría, Intervención y Tesorería, reservados a personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos.

Vista la documentación de referencia adjunta al citado registro de entrada.

Considerando que en el citado artículo 10.1 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional se establece que “las Entidades Locales con población inferior a 500 habitantes y presupuesto inferior a 200.000 euros podrán ser eximidas por la Comunidad Autónoma, previo informe de la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular, de la obligación de crear o mantener el puesto de trabajo de Secretaría, en el supuesto de que no fuese posible efectuar una agrupación con otras Entidades Locales para mantener dicho puesto.

Las funciones atribuidas al puesto eximido serán ejercidas por los Servicios de Asistencia o mediante acumulación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 16 y 50 de este real decreto.

A tal efecto, debe ponerse de manifiesto que la Mancomunidad de Municipios del Centro-Sur de Fuerteventura presta servicios mancomunados mínimos y tasados, siendo tales en la actualidad el de recogida y custodia de animales (perros) y el equipo de valoración de menores, contando un escaso volumen de tramitación administrativa derivado de la gestión de solo estos dos servicios específicos, y dado que el volumen de facturación, contratos, expedientes administrativos y trámites diarios es muy reducido y perfectamente asumible de forma delegada o acumulada. No cuenta por tanto con elevados recursos presupuestarios ni con un volumen administrativo elevado.

La actividad de sus Órganos de Gobierno, conforme al artículo 12.2 de los Estatutos, es reducida, puesto que de la lectura del mismo se desprende que tanto la Junta General como el Comité Ejecutivo celebran sesiones ordinarias con una periodicidad estrictamente trimestral, lo cual se traduce en un volumen de tan solo cuatro reuniones ordinarias al año, un nivel de actividad extremadamente reducido que no justifica el sostenimiento de una estructura habilitada permanente de forma exclusiva.

La gestión ordinaria de la mancomunidad no cuenta, por tanto, con complejidad técnica y financiera, resultando desproporcionado el coste de personal que conllevaría el mantener los puestos de tres habilitados nacionales respecto al total de los recursos disponibles.

Debe manifestarse además que este Cabildo Insular cuenta con un puesto de asistencia a municipios, actualmente cubierto por una funcionaria de administración local de habilitación de carácter nacional de la escala de secretaría-intervención.

Es por ello que las funciones reservadas seguirán plenamente garantizadas a través de los mecanismos previstos en el propio artículo 19.1 de los Estatutos de la Mancomunidad, bien mediante su ejercicio por parte de habilitados de los municipios integrantes en régimen de acumulación, o bien mediante los servicios de asistencia a municipios con los que cuenta esta Administración Pública, siendo mucho más eficiente que el mantenimiento ordinario de los puestos reservados. Es por todo ello que por parte de este Cabildo Insular se informa de manera favorable la exención de la obligación de crear o mantener puestos propios de Secretaría, Intervención y Tesorería, reservados a personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos.- A fecha de firma electrónica.- Jefa de Recursos Humanos, Belinda Roger Marrero.- Consejera de Hacienda, Promoción Económica, Recursos Humanos y Fomento al Empleo, Nuria Cabrera Méndez”.

5.º) La Presidencia de la Mancomunidad, en respuesta a la solicitud cursada por esta Dirección General por oficio de 12 de junio de 2026 (Registro de Salida n.º 499605/2026), remitió la documentación siguiente:

- Acuerdo de aprobación definitiva del Presupuesto General de la Mancomunidad de Municipios Centro-Sur de Fuerteventura para el ejercicio 2024, junto con la Plantilla Presupuestaria correspondiente y acreditación de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

- Acuerdo de aprobación definitiva del Presupuesto General de la Mancomunidad de Municipios Centro-Sur de Fuerteventura para el ejercicio 2025, junto con la Plantilla Presupuestaria correspondiente y acreditación de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

- Acuerdo de aprobación definitiva del Presupuesto General de la Mancomunidad de Municipios Centro-Sur de Fuerteventura para el ejercicio 2026, junto con la Plantilla Presupuestaria correspondiente y acreditación de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

6.º) Esta Dirección General, mediante oficio de 26 de junio de 2026 (Registro de salida general n.º 547138/2026), solicitó de la Presidencia de la Mancomunidad la concreción del sistema elegido para el ejercicio de las funciones públicas necesarias, de acuerdo con el artículo 10.3 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, al tratarse de un extremo que ha de figurar en el expediente clasificatorio.

7.º) En contestación a dicho requerimiento, la Presidencia de la Mancomunidad remitió oficio de 2 de julio de 2026, a través del cual dio traslado de una propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:

“A la Dirección General de Función Pública. Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad Gobierno de Canarias.

D. José David Herrera Ginory, en calidad de Presidente de la Mancomunidad de Municipios del Centro-Sur de Fuerteventura (integrada por los municipios de Antigua, Betancuria, Pájara y Tuineje), con sede administrativa a efectos de notificaciones en calle

Nicaragua, s/n (2.ª planta), 35620-Gran Tarajal, en contestación al oficio de esa Dirección General referencia 06/4 FR/, recibido en esta Mancomunidad en fecha 29 de junio de 2026, con registro de entrada n.º 182/2026, ante esa Dirección General comparezco y, como mejor proceda en Derecho, EXPONGO:

Primero.- Que mediante el citado oficio, esa Dirección General requiere a esta Mancomunidad para que, en el plazo de diez días, determine el sistema a través del cual quedará garantizado el ejercicio de las funciones públicas reservadas de Secretaría, Intervención y Tesorería, de entre los tres previstos en el artículo 19.1 de los Estatutos de esta Mancomunidad, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 10.3 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.

Segundo.- Que el artículo 19.1 de los Estatutos de esta Mancomunidad, en concordancia con el artículo 10.2 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, prevé tres sistemas para el ejercicio de las funciones reservadas de Secretaría, Intervención y Tesorería en caso de exención.

Tercero.- Que esta Mancomunidad, en cumplimiento de lo requerido y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 10.3 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, determina que el sistema elegido para garantizar el ejercicio de las funciones públicas reservadas de Secretaría, Intervención y Tesorería será por funcionarios propios de los Ayuntamientos mancomunados, con experiencia acreditada para el desempeño de los puestos, siendo la Presidencia de la Mancomunidad quien designará, mediante resolución expresa, a los funcionarios propios de los municipios integrantes que asumirán cada una de las funciones reservadas, conforme a lo previsto en el artículo 19.1 de los Estatutos de esta Mancomunidad.

Cuarto.- Que la Presidencia de esta Mancomunidad procederá a dictar la oportuna resolución de designación de los funcionarios propios de los Ayuntamientos mancomunados que ejercerán respectivamente las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería, en los términos previstos en el artículo 10.2 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, y en el artículo 19.1 de los Estatutos de esta Mancomunidad, quedando así plenamente garantizado el ejercicio de las referidas funciones públicas reservadas.

Por todo lo expuesto, y atendiendo al requerimiento formulado por esa Dirección General mediante el oficio de referencia 06/4 FR/, esta Presidencia tiene a bien PROPONER:

Como sistema elegido para el ejercicio de las funciones públicas reservadas de Secretaría Intervención y Tesorería de esta Mancomunidad el previsto en el artículo 10.2, párrafo segundo, del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, esto es, el desempeño de las mismas por funcionarios propios de los Ayuntamientos mancomunados mediante nombramiento expreso del Presidente de la Mancomunidad, dando así cumplida respuesta al requerimiento formulado por esa Dirección General.- En Gran Tarajal, a fecha de la firma electrónica.- El Presidente”.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Competencia para la creación, clasificación, supresión y modificación de la clasificación de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en Corporaciones locales canarias.

El artículo 92 bis, apartado 4, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, adicionado por el apartado veinticinco del artículo primero de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración

Local, dispone que el Gobierno, mediante real decreto, regulará las especialidades de la creación, clasificación y supresión de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, así como las que puedan corresponder a su régimen disciplinario y de situaciones administrativas.

Las previsiones contenidas en el citado precepto han sido objeto de desarrollo en virtud del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (BOE n.º 67, de 17.3.2018).

De acuerdo con el artículo 10.1 de la citada norma reglamentaria, las Entidades Locales con población inferior a 500 habitantes y presupuesto inferior a 200.000 euros, podrán ser eximidas por la Comunidad Autónoma, previo informe de la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular, de la obligación de crear o mantener el puesto de trabajo de Secretaría, en el supuesto de que no fuese posible efectuar una agrupación con otras Entidades Locales para mantener dicho puesto.

Las funciones atribuidas al puesto eximido serán ejercidas por los Servicios de Asistencia o mediante acumulación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 16 y 50 del Real Decreto.

Y el apartado 2 establece que, asimismo, y por igual procedimiento, las Mancomunidades de Municipios podrán ser eximidas de la obligación de crear o mantener puestos propios, reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, cuando su volumen de servicios o recursos sea insuficiente para el mantenimiento de dichos puestos. En las Mancomunidades de Municipios eximidas las funciones reservadas se ejercerán por funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, de alguno de los municipios que las integran o por los Servicios de Asistencia o mediante acumulación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 16 y 50 del Real Decreto, respectivamente.

El artículo 79.2.e) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, aprobado por Decreto 108/2024, de 31 de julio (BOC n.º 156, de 8.8.2024), atribuye a la Dirección General de la Función Pública la competencia para la clasificación de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional en áreas metropolitanas y mancomunidades de municipios, así como la modificación de la misma, de acuerdo con lo establecido en la normativa básica estatal. Y el apartado j) le atribuye, asimismo, la competencia para la exención a las mancomunidades de municipios de la obligación de mantener puestos propios reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, cuando el volumen de servicios o recursos sea insuficiente para su mantenimiento.

Segunda.- Motivación acerca de la exención de la creación o sostenimiento de los puestos de trabajo de Secretaría, Intervención y Tesorería de la Mancomunidad de Municipios Centro-Sur de Fuerteventura, como puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

En la propuesta de la Presidencia de la Mancomunidad de Municipios Centro-Sur de Fuerteventura, de fecha 15 de mayo de 2026, así como en el informe preceptivo que emite el Cabildo Insular de Fuerteventura el día 3 de junio de 2026, se detallan los motivos para

solicitar la exención en la creación o el mantenimiento de puestos reservados a personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional -puestos que, por lo demás, no figuran creados en la plantilla presupuestaria-, en atención a su volumen de servicios o insuficiencia de recursos ex artículo 10.2 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, a saber: mínima actividad de los Órganos de Gobierno, presupuesto general y de gestión limitado, servicios mancomunados mínimos y tasados, y escaso volumen de tramitación administrativa.

Tercera.- Sistemas para el ejercicio de las funciones públicas necesarias, reservadas a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en la Mancomunidad de Municipios Centro-Sur de Fuerteventura, una vez acordada la exención.

El artículo 8.1 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, dispone:

“1. Los puestos de trabajo de Secretaría de las Entidades Locales serán clasificados por las Comunidades Autónomas, en alguna de las siguientes clases:

a) Clase primera: Secretarías de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, Ayuntamiento de capitales de provincia y Ayuntamiento de municipios con población superior a 20.000 habitantes.

b) Clase segunda: Secretarías de Ayuntamiento de municipios cuya población está comprendida entre 5.001 y 20.000 habitantes, así como los de población inferior a 5.001 habitantes, cuyo presupuesto supere los 3.000.000 de euros.

c) Clase tercera: Secretarías de Ayuntamiento de municipios de población inferior a 5.001 habitantes cuyo presupuesto no exceda los 3.000.000 de euros.

2. Las Secretarías de Comarcas, Áreas Metropolitanas, Mancomunidades de Municipios y otras Entidades Locales se clasificarán en alguna de las clases señaladas en el apartado anterior, por la Comunidad Autónoma, en base a sus características propias”.

De acuerdo con el artículo 10, apartados 2 y 3, del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, dispone:

“2. Asimismo, y por igual procedimiento, las Mancomunidades de Municipios podrán ser eximidas de la obligación de crear o mantener puestos propios, reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, cuando su volumen de servicios o recursos sea insuficiente para el mantenimiento de dichos puestos.

En las Mancomunidades de Municipios eximidas las funciones reservadas se ejercerán por funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, de alguno de los municipios que las integran o por los Servicios de Asistencia o mediante acumulación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 16 y 50 de este real decreto, respectivamente.

3. A fin de garantizar el ejercicio de las funciones reservadas, en el expediente de exención se concretará el sistema elegido al efecto. Cuando desaparezcan las circunstancias que dieron lugar a que se eximiera un puesto de trabajo, la Entidad Local afectada deberá solicitar su revocación y proceder a la creación y clasificación del mismo”.

El artículo 19 de los Estatutos de la Mancomunidad, aprobados por su Asamblea constituyente celebrada el 23 de octubre de 2025, dispone:

“1. La Mancomunidad, en lo que se refiere a las funciones propias de la Secretaría, Intervención y Tesorería, podrá ser eximida de la obligación de crear o mantener puestos propios, reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, previa tramitación del correspondiente procedimiento por parte del órgano competente de la Comunidad Autónoma de Canarias, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.2 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. En tal caso, las funciones reservadas se ejercerán por funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, de alguno de los municipios que las integran o por los Servicios de Asistencia o mediante acumulación.

En caso de exención de la obligación de mantener los puestos de Secretaria, Intervención y Tesorería en la Mancomunidad de Municipios del Centro-Sur de Fuerteventura, corresponderá a la Presidencia designar a los funcionarios que desempeñaran las funciones respectivas.

2. Quienes efectivamente desempeñen los puestos de trabajo de Secretaria, Intervención y Tesorería, percibirán las retribuciones e indemnizaciones que correspondan fijadas por la Mancomunidad expresamente o bien a través de los Presupuestos Anuales de la Entidad, no siendo incompatible a estos efectos con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas”.

Trasunto de la previsión contenida en el artículo 10.2, párrafo segundo, del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, la Mancomunidad de Municipios del Centro-Sur de Fuerteventura ha concretado, en el artículo 19 de los Estatutos, los sistemas para el ejercicio de las funciones públicas necesarias, en los supuestos en los que se acuerde la exención en la creación o mantenimiento de las funciones públicas necesarias. Serán, agotadoramente, los siguientes:

a) Ejercicio de las funciones necesarias por funcionarios/as de Administración Local con habilitación de carácter nacional de alguno de los municipios que integran la entidad.

En este supuesto, la Dirección General de la Función Pública, del extinto Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en atención a consulta de este Centro Directivo, en informe de 4 de noviembre de 2020, sostiene que, en el ejercicio de su potestad de autoorganización implícita en la autonomía de los entes locales, y dentro del marco normativo señalado, si la Mancomunidad opta por el desempeño de las funciones reservadas en la misma por funcionarios de los municipios mancomunados y no por acumulación, no sería aplicable a este supuesto la prohibición establecida en el artículo 50.3, último párrafo, del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, de que solo se podrá desempeñar un nombramiento en acumulación, por tratarse de figura distinta a la del nombramiento en acumulación de funciones.

Será el Presidente de la Mancomunidad el órgano competente para designar al/a la funcionario/a de Administración Local con habilitación de carácter nacional que desempeñará la función respectiva, conforme al artículo 19 de los Estatutos y al informe emitido por la Administración General del Estado.

b) Ejercicio de las funciones públicas reservadas por personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, adscrito al Servicio de Asistencia del Cabildo Insular de Fuerteventura, de acuerdo con el artículo 16 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.

La Corporación insular, en su informe preceptivo de 3 de junio de 2026, indica expresamente que “este Cabildo Insular cuenta con un puesto de asistencia a municipios, actualmente cubierto por una funcionaria de administración local de habilitación de carácter nacional de la escala de secretaría-intervención”.

Será, pues, dicha Corporación la que, de optar por este sistema, comisione al/la funcionario/a de Administración Local con habilitación de carácter nacional, titular del puesto SAT.

c) Ejercicio de las funciones públicas reservadas por personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, mediante nombramiento en acumulación de funciones.

De acudirse a esta modalidad, con perfiles diferenciados respecto del nombramiento previsto en el apartado a), habrá que estar a los requisitos de índole formal y material establecidos en el artículo 50 de la norma reglamentaria, de suerte que la autorización de acumulación deberá emanar de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Cuarta.- Inscripción de la exención y del sistema elegido por la Mancomunidad de Municipios del Centro-Sur de Fuerteventura, para el ejercicio de las funciones públicas necesarias, en el Registro integrado de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

De conformidad con el artículo 23, párrafo primero, del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, en el Ministerio de Hacienda y Función Pública (en la actualidad, Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública), existirá un Registro de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, integrado con las Comunidades Autónomas, donde se inscribirán y anotarán todos los puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, así como actos que afecten a la vida administrativa de estos funcionarios. Este Registro tendrá carácter electrónico.

Y el párrafo cuarto añade que las Comunidades Autónomas efectuarán en dicho Registro las anotaciones referentes a la clasificación de los puestos reservados, a nombramientos, tanto definitivos como de carácter provisional, en puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, así como las tomas de posesión y los ceses correspondientes. Asimismo, anotarán las sanciones disciplinarias de su competencia.

Quinta.- Eficacia de la Resolución clasificatoria.

La eficacia de la presente Resolución quedará condicionada a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, trámite que omite el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo -a diferencia de la previsión contenida en el artículo 9.º del derogado Real Decreto 1732/1994,

de 29 de julio-, pero que resulta de obligado cumplimiento, por razones de interés público (artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, esta Dirección General, en el ejercicio de la competencia atribuida,

RESUELVE:

1. Eximir a la Mancomunidad de Municipios del Centro-Sur de Fuerteventura (provincia de Las Palmas) de la obligación de crear o mantener los puestos propios de Secretaría, Intervención y Tesorería, reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en atención a su volumen de servicios e insuficiencia de recursos.

2. Las funciones públicas necesarias de Secretaría, Intervención y Tesorería de la Mancomunidad de Municipios del Centro-Sur de Fuerteventura serán ejercidas por funcionarios/as de Administración Local con habilitación de carácter nacional, de alguno de los municipios que la integran, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de los Estatutos, sin perjuicio de que esta Dirección General, a propuesta motivada de la entidad, pueda acordar su sustitución por alguno de los otros dos sistemas previstos en los Estatutos.

3. La exención que se concede en virtud de la presente Resolución será revocado cuando desaparezcan las causas que dieron lugar a la misma, en cuyo caso la Mancomunidad deberá solicitar a esta Dirección General la revocación y proceder a la creación de los puestos de trabajo reservados, para su posterior clasificación por el órgano competente de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

4. Anotar la exención y el sistema elegido para el ejercicio de las funciones públicas necesarias en el Registro integrado de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, de conformidad con el artículo 23 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.

5. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias, y comunicarla a la Subdirección General de Relaciones con otras Administraciones, de la Dirección General de la Función Pública del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados que no sean Administraciones Públicas podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes ante esta Dirección General, de conformidad con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia en cuya circunscripción tenga su domicilio el demandante, o ante las Secciones de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife.

Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia en cuya circunscripción tengan su sede, o ante las Secciones de

lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la notificación de la presente Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de julio de 2026.- El Director General de la Función Pública, p.s. (Resolución del Viceconsejero de Administraciones y Transparencia n.º 2233/2026, de 19 de mayo), el Viceconsejero de Administraciones y Transparencia, Antonio Llorens de la Cruz.